

PUTUSAN
Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3574044402940002, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 04 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: *melisaamalia0402@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 3574031701900001, tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 17 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer di Kantor Kecamatan Wonoasih xxxx xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SW. Djando, GH., SH. dan Achmad Romadhoni, S.H., Para Advokat/Pengacara yang ber Kantor di Jalan Priksan, Gg. Jalak, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Januari 2025 yang didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2/Kuasa/I/2025/PA.Prob tanggal 08 Januari 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik di alamat email: *subwanerdjando@gmail.com*, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 30 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 November 2017 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0420/18/XI/2017 tanggal 27 November 2017;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Penggugat berstatus Janda Cerai umur 23 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Jejak umur 27 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup rukun sebagaimana hubungan suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da al dukhul*) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah milik bersama di wilayah kecamatan kanigaran xxxx xxxxxxxxxxxxxx dan terakhir di rumah milik orang tua Tergugat di wilayah Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx kota Probolinggo, namun saat ini Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan kanigaran Kota Probolinggo;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana suami istri dengan baik (*ba'da al dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awal tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena sebagai berikut:
 - 6.1. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Endah Dwi Kumala Sari. Penggugat pernah mendapatkan

informasi dari bapak camat wonoasih kota probolinggo bahwa Tergugat sering keluar bersama WIL tersebut, Penggugat juga melihat isi chat Tergugat dengan WIL tersebut, dan Tergugat juga sering ke rumah WIL tersebut;

6.2. Tergugat pernah berhutang kepada Bank dengan jaminan sertifikat rumah milik orang tua Penggugat dan hingga saat ini hutang tersebut belum lunas;

6.3. Ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar, mengusir Penggugat dan membanting barang;

6.4. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara layak dengan nominal 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, dan gaji Tergugat habis hanya untuk membayar hutang. Sedangkan yang layak menurut Penggugat sejumlah 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan

6.5. Tergugat sering keluar malam dari jam 20.00-03.00 dengan alasan ikut pengajian dan urusan pekerjaan;

6.6. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;

6.7. Tergugat sering bermain aplikasi Michat;

6.8. Penggugat dan tergugat terakhir melakukan hubungan suami isteri pada bulan awal Juni 2024;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tanggal 14 Juni 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan 16 (enam belas) hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat saat ini berada di rumah milik orang tua Tergugat di wilayah Kecamatan kademangan kota Probolinggo;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan 16 (enam belas) hari telah berpisah rumah, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu

Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pada awal bulan Juni 2024, telah dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada SW. Djando, GH., SH. dan Achmad Romadhoni, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Priksan Gg. Jalak xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: *subwanerdjando@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 2/Kuasa/I/2025/PA.Prob tanggal 08 Januari 2025;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap secara pribadi dan Tergugat didampingi dan atau diwakili Kuasanya hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Imam Suliyono, S.Sos., MM sebagaimana laporan tanggal 09 Januari 2025 yang isinya mediasi terkait perceraian tidak berhasil, namun Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan damai sebagian di luar pokok perkara, yang isinya sebagai berikut;

- Pasal 1 : Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat memberikan kepada Penggugat nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
- Pasal 2 : Kesepakatan ini berlaku apabila gugatan cerai gugat dikabulkan oleh Hakim;
- Pasal 3 : Para Pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam akta perdamaian;

Bahwa, Hakim kemudian menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik) oleh Penggugat, maka persidangan berikutnya akan dilangsungkan secara elektronik (*e-litigation*), apabila Tergugat tidak setuju dengan persidangan elektronik maka Tergugat dapat mengikuti persidangan secara hibrid dengan cara menyerahkan salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan kepada Panitera Sidang melalui petugas PTSP Pengadilan Agama Probolinggo dan Tergugat memberikan persetujuan

untuk persidangan secara elektronik oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara elektronik (*e-litigation*) dan selanjutnya ditetapkan *court calendar* persidangan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dengan perubahan gugatan sebagai berikut :

- Agar kesepakatan damai sebagian antara Penggugat dengan Tergugat menjadi bagian dari posita gugatan dan agar dikuatkan dalam putusan perkara ini;
- Bahwa posita angka 6.1 yang menyebut nama Perempuan Endah Dwi Kumalasari dari Camat Wonoasih dinyatakan dicabut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan elektronik hari Jum'at, 17 Januari 2025 Pukul : 14:00:00 WIB dengan agenda Jawaban sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara elektronik yang diunggah Tergugat melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Jum'at, 17 Januari 2025 Jam : 07:03 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil gugatan Penggugat, yang tertuang dalam gugatan tertanggal 30 Desember 2024, kecuali dalil – dalil posita yang diakui secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa, menanggapi dalil dalam posita gugatan Penggugat secara umum Tergugat menerima dan bersedia bilamana Penggugat dapat membuktikan dalil dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat;
3. Bahwa, sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi dalam hal ini Tergugat telah bersedia untuk memberikan nafkah kepada Penggugat yakni *nafkah Iddah* sebesar Rp. 450.000,- (*Empat ratus lima rubi rupiah*) dan *nafkah mut'ah* sebesar Rp. 550.000,- (*Lima ratus lima puluh ribu rupiah*);
4. Bahwa, selanjutnya Tergugat berharap kepada Penggugat agar dapat membuktikan dalil gugatannya pada posita angka 6 dengan baik ataupun dapat menghadirkan dalam persidangan dengan agenda pembuktian saksi yakni Camat Wonoasih maupun perempuan yang bernama Endah Dwi Kumala sari dengan tujuan agar gugatannya tidak mengada – ada;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat tersebut di atas serta, berdasarkan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

“Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka, Mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex equo et bono)”

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan elektronik hari Senin, 20 Januari 2025 Pukul : 14:00:00 WIB dengan agenda Replik sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Penggugat telah menyampaikan Replik secara elektronik yang diunggah Penggugat melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Senin, 20 Januari 2025 Jam : 09:27 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil gugatannya, dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban Tergugat;
2. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 1, Bahwa Penggugat merasa Gugatan Penggugat pada tanggal 30 Desember 2024 itu secara keseluruhan benar;
3. Bahwa benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 2;
4. Bahwa benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 3, bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi dalam hal ini Tergugat telah bersedia untuk memberikan nafkah kepada Penggugat yakni nafkah Iddah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 4, bahwa Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) namun

Penggugat tidak bisa membuktikan dalam persidangan dikarenakan barang bukti yang Penggugat punya terhapus oleh Tergugat;

6. Bahwa Penggugat menolak dalil lain dan selebihnya dalam jawabannya;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini pada Pengadilan Agama Probolinggo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pada persidangan elektronik hari Senin, 25 November 2024 Pukul : 14:00:00 WIB dengan agenda Duplik sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Tergugat tidak mengajukan Duplik secara elektronik. Oleh karenanya, Hakim menyatakan bahwa jawab jinawab dianggap cukup dan melanjutkan pemeriksaan pada agenda pembuktian:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Melisa Amalia Nomor 3574044402940002 Tanggal 02 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di *nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0420/18/XI/2017 Tanggal 27 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-
nazegeben pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Mayangan kemudian pindah ke rumah milik sendiri di xxxxxxxxxxxx dan selama menikah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa, pada saat cekcok yang pertama sekitar bulan November 2024 saksi mengetahui karena mendapat laporan dari cucu saksi jika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar kemudian saksi mendatangi ke rumah Penggugat dan Tergugat pada saat itu keduanya masih bertengkar;
 - Bahwa, sekitar akhir tahun 2024 pada pertengkaran yang kedua saksi hanya mendengar kejadiannya karena pertengaran tersebut terjadi di lantai atas sedangkan saksi berada di lantai bawah;
 - bahwa, saksi hanya mengetahui setelah pertengkaran yaitu ada serpihan barang dan ternyata setelah di cek ada pintu yang terlepas;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa, saksi tidak pernah mengetahui Tergugat jalan bersama wanita idaman lain;

- bahwa, saksi tidak pernah mengetahui ada orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang;
- bahwa, saksi tidak mengetahui berapa nominal nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa, saksi tidak pernah mengetahui Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sekitar bulan November 2024 Tergugat pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa, pada bulan november tahun 2024 Tergugat datang dalam keadaan marah-marah kemudian pulang kembali;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat datang dalam keadaan marah-marah;
- Bahwa, saksi pernah datang ke rumah orang tua Tergugat ditemani menantu dan disana ditemui oleh Ayah dan Ibu Tergugat tanpa adanya Tergugat;
- Bahwa, saksi mengklarifikasi mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat menjawab penyebabnya karena Penggugat kurang baik melayani Tergugat sebagai suami;
- Bahwa, dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan yaitu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tetap bercerai dan mengenai rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat akan dijual kemudian hasilnya dibagi 2 (dua) mengenai pembayaran di Bank akan dilunasi oleh orang tua Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak ipar Penggugat sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah milik sendiri di jalan letjend sutoyo dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2024 sampai dengan sekarang karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, saksi di telpon oleh istri jika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar kemudian saksi mendatangi ke rumah kediaman bersama dan sempat melerai pertengkaran tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, saksi tidak pernah mengetahui Tergugat jalan bersama wanita idaman lain;
- bahwa, saksi tidak pernah mengetahui ada orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang;
- bahwa, saksi tidak mengetahui berapa nominal nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa, saksi tidak pernah mengetahui Tergugat sering pulang larut malam;
- bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat mengucapkan kata-kata kasar pada saat bertengkar;

- bahwa, saksi tidak mengetahui ada pelemparan barang pada saat bertengkar;
- bahwa, saksi tidak mengetahui ada pemukulan atau KDRT pada saat bertengkar;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, upaya perdamaian pertama sekitar 3 bulan yang lalu, yaitu saksi datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mengkonfirmasi perihal adanya dugaan perempuan lain, dan setelah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat menyangkal adanya wanita lain, itu hanya cemburu saja. Sedangkan untuk proses perdamaian yang kedua mengenai adanya keinginan dari Tergugat untuk merobohkan rumah bersama, lalu setelah dikonfirmasi Tergugat tidak akan merobohkan rumah tersebut asalkan Penggugat mencabut laporannya di Pj. Walikota tentang perselingkuhan, kemudian upaya perdamaian yang ketiga yaitu menghasilkan kesepakatan Tergugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga begitu juga orang tua Tergugat yang sudah tidak cocok lagi dengan Penggugat;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, ada kesepakatan yakni orang tua Tergugat akan melunasi hutang di bank terhadap agunan sertifikat milik orang tua Penggugat, dengan syarat menjual tanah yang ada di Dringu, rumah bersama Penggugat dan Tergugat dijual kemudian dibagi dua;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi di muka sidang yaitu:

1. **SAKSI 3**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai rekan kerja Tergugat sejak April 2023;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana namun saksi hanya pernah berkunjung ke rumah xxxxxxxx ketika saudara Tergugat sakit;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan special dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah diundang ke acara pengajian di rumah seorang ustad dan ketika pulang saksi diantar oleh Tergugat sekitar jam 12 malam;
- bahwa, pada saat pengajian yang diundang yaitu saksi, Tergugat dan beberapa teman lainnya;
- bahwa, acara pengajian tersebut sekitar bulan mei 2023 dan saksi berangkat menggunakan grab (ojek online);
- bahwa, saksi kenal dengan ustad tersebut sekitar bulan April 2023;
 - Bahwa, saksi bukan Wanita Idaman lain Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak pernah makan berdua dengan Tergugat melainkan saksi makan bertiga dengan mbak Yuni;
 - Bahwa, Tergugat sering berkunjung ke rumah saksi, pernah datang sendiri terkadang juga bersama tukang;
 - Bahwa, saksi menggunakan jasa Tergugat untuk pemasangan cctv, pagar, instalasi listrik, AC selain itu tidak ada urusan lain;
 - Bahwa, saksi tidak pernah diantar jemput oleh Tergugat dan Tergugat pernah berkunjung sampai dengan jam 10 malam bersama dengan tukang, namun ketika Tergugat hendak pulang tiba-tiba mobilnya mogok sehingga saksi tinggal masuk rumah sedangkan Tergugat diluar rumah;
 - Bahwa, saksi tidak pernah sampai digrebek oleh tetangga sekitar;
 - Bahwa, Penggugat pernah datang untuk mengklarifikasi hubungannya dengan Tergugat dan Penggugat pernah marah-marah kepada saksi;

- Bahwa, pihak kecamatan wonoasih tidak pernah melakukan mediasi antara saksi dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Rabu, 05 Februari 2025 Pukul : 14:00:00 WIB dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan secara elektronik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal

1868 KUHPerdara, dan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata terbukti Penggugat berdomisili di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Probolinggo berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*) hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Pemeriksaan Identitas

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan identitas para pihak berperkara dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Keabsahan Kuasa

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1.-----

Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 2/Kuasa/I/2025/PA.Prob tanggal 08 Januari 2025;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama SW. Djando, GH., SH. berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027 dan Achmad Romadhoni, S.H. berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;

3.-----

Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah /Janji Advokat dari Pengadilan Tinggi xxxx xxxxx atas nama SW. Djando, GH., SH. dan Achmad Romadhoni, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif,

menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai berikut penjelasannya serta Pasal 28 Ayat (2) Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa dari Tergugat yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

- 1.-----Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), dan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai berikut penjelasannya serta Pasal 28 Ayat (2) Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian;

2.-----Menimbang, bahwa penerima kuasa dari Tergugat yang menghadap di persidangan atas nama SW. Djando, GH., SH. dan Achmad Romadhoni, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Januari 2025 mediasi telah berhasil memperoleh kesepakatan damai sebagian pokok perkara di luar perceraian yaitu tentang nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 09 Januari 2025 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan

kesepakatan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat untuk dikuatkan dalam putusan perkara *a quo* dan Tergugat menyetujuinya;

Penegasan Dalil

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020 yang disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), Penggugat juga melihat isi chat Tergugat dengan WIL tersebut, dan Tergugat juga sering ke rumah WIL tersebut, Tergugat pernah berhutang kepada Bank dengan jaminan sertifikat rumah milik orang tua Penggugat dan hingga saat ini hutang tersebut belum lunas, Ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar, mengusir Penggugat dan membanting barang, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara layak dengan nominal 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, dan gaji Tergugat habis hanya untuk membayar hutang. Sedangkan yang layak menurut Penggugat sejumlah 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan, Tergugat sering keluar malam dari jam 20.00-03.00 dengan alasan ikut pengajian dan urusan pekerjaan, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat sering bermain aplikasi Michat dan Penggugat dan tergugat terakhir melakukan hubungan suami isteri pada bulan awal Juni 2024, yang puncaknya pada 14 Juni 2024 hingga sekarang telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi

dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, dalam jawabannya Tergugat membantah mengenai Wanita Idaman Lain agar dapat menghadirkan dalam persidangan dengan agenda pembuktian saksi yakni Camat Wonoasih maupun perempuan yang bernama Endah Dwi Kumala sari;

Menimbang, bahwa telah terjadi bantah membantah antara Penggugat dan Tergugat yang selengkapnyanya termuat dalam replik dan duplik masing-masing sebagaimana duduk perkara di atas.

Hukum Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan dan barang siapa membantah wajib pula membuktikan, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian. Hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil]

mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada Penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b), sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tata cara pembuktiannya Penggugat memiliki kewajiban. **Pertama**, Penggugat harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan menggunakan alat bukti berdasarkan ketentuan yang telah diatur secara khusus mengenai alat bukti yang menjadi *lex specialis* perkara perceraian. **Kedua**, Penggugat harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, oleh karenanya Penggugat harus menghadirkan keluarga atau orang dekat Penggugat ataupun Tergugat guna dimintai keterangan. **Ketiga**, Penggugat harus membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali telah terbukti terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Analisis Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi dari orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok keterangannya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim

berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat yang bernama SAKSI 1 pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok sebanyak 2 (dua) kali, kejadiannya sejak awal tahun 2020 yang lalu. Saksi mengetahui percekcoakan pertama pada bulan November 2024 karena mendapat laporan dari cucunya bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar. Sedangkan pertengkarannya kedua saksi hanya mendengar karena kejadiannya berada di lantai atas sedangkan saksi berada di lantai bawah. Namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya. Akibatnya sejak bulan Juni 2024 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua dari Penggugat yang bernama SAKSI 2 pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali. Saksi mengetahui pertengkarannya setelah di telfon istrinya bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya. Akibatnya sejak 14 Juni 2024 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian tersebut dialami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Tergugat, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat merupakan keterangan saksi yang berdiri sendiri tanpa didukung atau ditambah dengan alat bukti yang lain, maka Hakim menilai keterangan saksi Tergugat merupakan *unus testis nulus testis* (satu saksi bukan saksi) sebagaimana ketentuan Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata, sehingga Hakim berpendapat bantahan Tergugat tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan serta dikesampingkan;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 26 November 2017 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0420/18/XI/2017 tanggal 27 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di wilayah Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dan terakhir di rumah milik orang tua Tergugat di wilayah Kecamatan xxxxxxxxxx kota Probolinggo;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2024 hingga sekarang karena Penggugat

meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi;

5. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di antara

suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah rumah di antara Penggugat dan Tergugat sejak 14 Juni 2024 tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) disebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan lamanya kecuali telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. *Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim menilai telah terjadi disharmoni di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum

lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata ditandai dengan adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga telah secara nyata terjadi dan berlangsung ketidakpedulian terhadap salah satu pihak, sehingga telah terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. *Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;*

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah rumah 6 (enam) bulan lamanya dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak mempedulikan dan tidak menghiraukan satu sama lain adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. *Para pihak telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan lamanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya. Oleh karena itu, ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) yang menyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal

selama minimal 6 bulan kecuali terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dinyatakan telah terpenuhi;

4. *Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak di depan persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Upaya mediasi melalui mediator maupun Upaya damai dari keluarga juga telah diupayakan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin. Padahal sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang bahwa bertolak dari kaidah fiqhiyah tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Tergugat seperti diuraikan dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis tatanan kehidupan masyarakat sangatlah ditentukan dari kualitas kehidupan rumah tangga dalam satu keluarga, jika rumah tangga dalam satu keluarga tersebut baik maka tatanan kehidupan masyarakat akan menjadi baik, teratur dan beradab, namun sebaliknya jika rumah tangga dalam satu keluarga tidak baik, di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dialami oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang tidak baik, tidak teratur dan tidak beradab. Maka dari itu, mempersatukan keduanya dalam satu rumah tangga sangat mustahil karena justru akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan merusak tatanan keadaban sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b), yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri dan diikuti dengan telah berpisah rumah lebih dari 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru meskipun dalam masa *iddah*;

Pertimbangan Tentang Kesepakatan Damai Sebagian

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai perundingan dalam mediasi yang tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Hal mana para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian mengenai nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai. Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada*

ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.”

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan, sebagaimana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam Kitab Al-Mu’jam Al-Kabir Juz 17 Halaman 22 Hadis ke-30 dari Amru bin ‘Auf, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، وَأَحَلَّ حَرَامًا، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا
صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: “Orang Islam itu terikat pada syaratnya (perjanjian) kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal; begitu pula perdamaian adalah boleh dilakukan antar sesama manusia, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Menimbang, bahwa para pihak sepakat mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Mut’ah berupa uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai. Kesepakatan tersebut mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, dan dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan agar Panitera menahan akta cerai atas nama Tergugat sebelum menunaikan kewajibannya sejak putusan ini dijatuhkan, maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil

alih Hakim sebagai pendapat hukum, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* wajib dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat menerima akta cerai;

Menimbang, dengan di hukumnya Tergugat oleh Hakim bahwa untuk kepastian hukum terhadap pemenuhan pembebanan nafkah *iddah dan mut'ah*, maka Hakim perlu menetapkan pembayaran nafkah *iddah dan mut'ah* wajib dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat menerima akta cerai. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya nafkah dimaksud sebelum ia menerima akta cerai dan wajib menyerahkannya seketika sebelum Tergugat menerima akta cerai, dan apabila Tergugat belum melaksanakan kewajiban nafkah tersebut, maka Panitera Pengadilan Agama Probolinggo wajib menahan akta cerai Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:

- 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh Dr. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 202/KMA/HK.05/10/2022 tentang Pemberian Izin Bersidang dengan hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat/Kuasanya pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H

Dr. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
5. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	348.000,00
(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)			